



MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CONTRATO DEL SECTOR PÚBLICO

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 28 y 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como en el artículo 73 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, se emite la presente memoria.

1.- LA NECESIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN A LA QUE SE PRETENDE DAR SATISFACCIÓN MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES Y SU RELACIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO, QUE DEBERÁ SER DIRECTA, CLARA Y PROPORCIONAL.

Mediante Resolución del Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo de 23 de septiembre de 2022 (BOC de 4 de octubre de 2022), se concedió al Ayuntamiento de Guriezo una subvención por importe de 48.065,51 euros para la realización de la actuación “REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS SOCIALES DE ANGOSTINA Y DE LA MAGDALENA”.

Consta en el expediente de la subvención un documento titulado “MEMORIA VALORADA ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL AYUNTAMIENTO DE GURIEZO. REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS SOCIALES DE ANGOSTINA Y DE LA MAGDALENA” donde se define el objeto del contrato y el alcance de las prestaciones que lo integran y comprende el pliego de prescripciones técnicas.

El objeto del contrato constituye una prestación completa, sin que se produzca fraccionamiento del mismo.

2.- ELECCIÓN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN.

Procedimiento abierto simplificado abreviado y tramitación ordinaria. No procede su división en lotes puesto que no redundaría en beneficios para la competencia, al poder ser abordado por cualquier empresario del sector, si no tan solo inconvenientes en la gestión y por la ruptura de la unicidad técnica de la prestación.



3.- CLASIFICACIÓN EXIGIBLE A LOS PARTICIPANTES.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la LCSP, la clasificación del contratista no es exigible para este tipo de contratos. La clasificación servirá como medio de acreditación de la solvencia.

4.- CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA O PROFESIONAL O ECONÓMICA Y FINANCIERA.

Conforme al artículo 159.6 b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el presente contrato no se exige la acreditación de solvencia técnica y económica o financiera.

5.- CRITERIOS QUE SE TENDRÁN EN CONSIDERACIÓN PARA ADJUDICAR EL CONTRATO.

V.1. OFERTA ECONOMICA

Puntuación específica para el presente contrato: un máximo de 65 puntos.

El porcentaje de baja sobre el precio se valorará hasta un máximo de 65 puntos con el siguiente detalle (una vez analizado si están incursas en oferta anormal o desproporcionada, o baja temeraria): a la empresa que mayor baja oferte se la puntuará con 65 puntos y al resto de empresas se las valorará conforme a la siguiente fórmula (el cálculo se hará atendiendo al importe de baja respecto del precio de licitación IVA excluido):

$$\text{Puntos de la oferta} = \frac{\text{Importe de baja oferta más ventajosa} \times \text{Puntuación máxima}}{\text{Importe de baja a valorar}}$$

La valoración del criterio de adjudicación precio se realizará sobre el importe IVA excluido. Será causa de exclusión sobrepasar tanto el importe base (sin IVA, como el importe total del contrato (sin IVA).

En ambos casos también será causa de exclusión ofertar un importe con IVA superior al indicado en el presente pliego.

V.2 INCREMENTO PLAZO DE GARANTÍA

Puntuación específica para el presente contrato: se puntuará con un máximo de 5 puntos.



Se le dará la máxima puntuación al licitador que oferte el mayor incremento del plazo de garantía y al resto de los licitadores se le asignará la puntuación que corresponda como consecuencia de la aplicación de la proporción correspondiente a su oferta.

Sólo se valorarán la ampliación del plazo de garantía hasta un máximo de 5 años (es decir, el plazo inicial de 1 año más 4 años)

Si alguna oferta presentase mayor plazo de garantía del previsto en el párrafo anterior tendrán 0 puntos. No obstante, si bien, aunque se puntúe con 0 puntos caso de resultar adjudicataria, la empresa deberá cumplir el plazo de garantía máximo de 5 años.

V.3 - REDUCCION DE PLAZOS

Puntuación específica para el presente contrato: se puntuará con un máximo de 10 puntos.

No se admitirán reducciones de plazo superiores a un 50% y las que incurran en esta circunstancia tendrán 0 puntos. No obstante en caso de resultar adjudicatario deberán ejecutar la obra con el 50% de reducción del plazo.

Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten debidamente justificadas.

Puntuación máxima

Se calculará en primer lugar la diferencia entre los valores máximo y mínimo de reducción de plazos, medidos en días naturales, que representen las ofertas consideradas.

El porcentaje que signifique esta diferencia con relación al plazo de proyecto servirá para fijar proporcionalmente el número natural máximo de puntos a adjudicar por este concepto. De esta forma, para un porcentaje inferior o igual al 5% corresponderá un máximo de 2 puntos; para un porcentaje superior al 5% e inferior o igual al 10%, 4 puntos; y así sucesivamente, hasta un máximo de 10 puntos.

Proceso de puntuación

Seguidamente, se calculará la media aritmética de todas las reducciones de plazo en consideración.

Se asignará 1 punto a las proposiciones que se ajusten al plazo de proyecto, un 80% de la puntuación máxima adjudicable a las que iguallen la media aritmética anterior, y un 100% a las que signifiquen la reducción máxima. A las ofertas que representen reducciones situadas en el intermedio de los 2 tramos así configurados se les puntuará proporcionalmente a sus extremos de forma lineal.



Para este segundo proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos que por exceso o defecto correspondan.

Se otorgarán 0 puntos a aquellas ofertas de reducción de plazo que no se consideraron debidamente justificadas.

En los casos de proposición única presentada debidamente justificada que no exceda del plazo señalado en proyecto o de un conjunto de proposiciones que signifique diferencias de plazo inferiores al 5% de aquél, se calificará siempre con 1 punto.

V.4 – MEJORA SIN COSTE PARA LA ADMINISTRACIÓN

Puntuación específica para el presente contrato: se puntuará con un máximo de 20 puntos.

Se otorgará dicha puntuación a la empresa que se comprometa a la ejecución de la mejora de los accesos al Centros Sociales de Angostina y de La Magdalena así como de su entorno. Su incumplimiento o ejecución defectuosa será objeto de penalización como incumplimiento muy grave, y en atención del grado de incumplimiento con hasta un máximo del precio de adjudicación del contrato.

6.- CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN.

Las previstas en el PCAP.

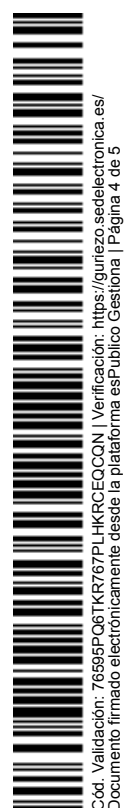
7.- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.

El valor estimado del contrato asciende a la cantidad de 39.723,56 euros (IVA excluido), el presupuesto de ejecución de la obra, sin posibilidad de prórroga, y la previsión máxima de modificación del 10%.

Se señala como tipo de licitación el importe de la Memoria el importe: **48.065,51 euros (21% IVA incluido).**

8.- INFORME DE INSUFICIENCIA DE MEDIOS.

El Ayuntamiento de Guriezo carece de los medios, tanto personales como materiales, necesarios para la ejecución material de los trabajos proyectados en la “*Memoria valorada. Actuaciones de rehabilitación y mantenimiento de edificios públicos en el Ayuntamiento de Guriezo. Rehabilitación de los centros sociales de Angostina y de La Magdalena*”. Se determina, por tanto, la necesidad de contratación externa de la ejecución de las obras de



referencia. El contrato se califica como contrato administrativo a tenor del artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al tratarse de un objeto comprendido dentro de los previstos para los contratos de obras en el artículo 13.

9.- PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO.

El plazo de ejecución del contrato será **de 3 meses**, contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida su comienzo.

El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurren las circunstancias y requisitos exigidos por la legislación vigente.

Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación del Programa de Trabajo.

En este caso, en atención a la naturaleza imprevisible de esta prórroga, cuya aplicación no deriva de la voluntad del órgano de contratación, la misma no se tomará en consideración a efectos de fijar el valor estimado, ni será de aplicación la obligación de preaviso anteriormente referida.

En Guriezo, a la fecha de la firma electrónica.

La Alcaldesa,

Fdo. María Dolores Rivero Alonso

Documento firmado electrónicamente (Ley 39/2015, de 1 de octubre)

